

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 23 chaâbane 1425 – 8 octobre 2004

147^{ème} année

N° 81

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public..... 2843

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004, modifiant le décret n° 91-543 du 1^{er} avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur..... 2843

Décret n° 2004-2333 du 4 octobre 2004, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Sousse et modifiant le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République.... 2844

Cessation de fonctions d'un sous-directeur..... 2844

Cessation de fonctions d'un secrétaire général de commune..... 2844

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2004-2336 du 4 octobre 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2004..... 2845

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 30 septembre 2004, relatif à la composition du conseil scientifique de l'école nationale des prisons et de la rééducation. 2845

Ministère de la Défense Nationale

Détachement d'un magistrat..... 2846

Nomination d'un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis..... 2846

Fin de détachement d'un magistrat..... 2846

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2004-2340 du 4 octobre 2004, portant ratification de la convention de prêt conclue à Tunis le premier juillet 2004 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du quatrième programme national d'assainissement des quartiers populaires et d'assainissement rural.....	2846
Nomination du directeur général de l'office de développement du Centre-Ouest.....	2846
Nomination du directeur général de l'institut d'économie quantitative Ali Bach Hamba.....	2846

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination du président-directeur général de la société des courses.....	2847
Nomination d'ingénieurs en chef.....	2847
Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 30 septembre 2004, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués dans certaines délégations du gouvernorat de Kasserine.....	2847

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Nomination d'ingénieurs généraux.....	2849
Attribution d'un congé pour la création d'une entreprise.....	2849

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Attribution d'un congé pour la création d'une entreprise.....	2849
---	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un biologiste principal.....	2849
Nomination de biologistes.....	2849

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Attribution d'un congé pour la création d'une entreprise.....	2849
---	------

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination de conseillers principaux en information et orientation scolaire et universitaire.....	2850
---	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	2850
Maintien en activité dans le secteur public.....	2850

Avis et Communications

Ministère du Commerce

Avis fixant les produits soumis à la surveillance préalable à l'importation.....	2851
--	------

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2852
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2331 du 4 octobre 2004.

Monsieur Hammadi Ben Hammed, conseiller de presse général au Premier ministre, est maintenu en activité pour une première année, à compter du 1^{er} janvier 2005.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004, modifiant le décret n° 91-543 du 1^{er} avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 91-543 du 1^{er} avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-1455 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions du sous-paragraphe 2 des articles 6 et 19 du décret susvisé n° 91-543 du 1^{er} avril 1991 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (sous-paragraphe 2 nouveau) :

2- la direction générale de l'informatique.

Article 19 (sous-paragraphe 2 nouveau) :

2- la direction générale de l'informatique.

Art. 2. – Sont abrogées, les dispositions de la section 2 du chapitre 6, relatif aux structures administratives communes, du décret susvisé n° 91-543 du 1^{er} avril 1991 et remplacées par les dispositions suivantes :

Section 2

La direction générale de l'informatique

Article 22 (nouveau). – La direction générale de l'informatique est chargée notamment :

- d'élaborer, pour le compte du ministère, des établissements soumis à sa tutelle et des collectivités locales, une stratégie en matière de systèmes informatiques,

- d'élaborer les plans informatiques concernant le ministère, les établissements soumis à sa tutelle et les collectivités locales et suivre leur exécution,

- de développer l'utilisation de l'outil informatique,

- de rationaliser l'acquisition des équipements informatiques et assurer leur conformité aux normes en vigueur,

- de veiller à l'optimisation de l'exploitation des équipements et des logiciels informatiques et assurer leur maintenance,

- d'assurer l'encadrement nécessaire et la formation des utilisateurs,

- de définir les objectifs en matière de développement et d'exploitation des systèmes informatiques.

Article 23 (nouveau). – La direction générale de l'informatique comprend :

1- Deux services relevant directement du directeur général, qui sont :

A- le service des affaires administratives générales, il est chargé :

- du suivi des affaires du personnel,

- du suivi du courrier au départ et à l'arrivée,

- de la coordination entre les différents services administratifs et techniques,

- de la documentation et la gestion de l'archive,

- de l'accueil et du renseignement.

B- le service de l'organisation, du suivi technique et du développement des compétences, il est chargé :

- du suivi et de la mise à jour des méthodes de travail adoptées dans la réalisation des projets informatiques,

- de la mise à jour des imprimés et des registres de suivi concernant la direction générale,

- de l'audit de la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux de communication,

- de l'élaboration des programmes de qualification et de recyclage des techniciens et de l'initiation des agents utilisateurs des systèmes d'information et de communication.

2- Direction de la planification et de la réalisation des systèmes d'information et de communication, qui comporte :

A- la sous-direction des systèmes d'information et de communication :

Elle est chargée de la définition des systèmes d'information et de communication dont la réalisation est programmée et d'en assurer l'exécution et le développement, elle comprend :

* le service de l'élaboration et du développement des applications centrales,

* le service de l'élaboration et du développement des applications micro-informatique,

* le service de l'élaboration et du développement des applications intégrées spécifiques.

B- la sous-direction de la planification et des acquisitions :

Elle est chargée d'élaborer les plans informatiques du ministère et les programmes annuels, de fixer leur ordre d'exécution et leur budget et d'en assurer l'exécution, ainsi que d'accomplir les études préliminaires des projets informatiques et d'émettre un avis concernant les études soumises par les différents organes du ministère, les établissements soumis à sa tutelle et les collectivités locales.

Elle est également chargée de l'élaboration des dossiers techniques et administratifs des projets d'acquisition, de l'adaptation au progrès technologique, de réception des équipements des fournisseurs, de leur constat et de leur distribution ainsi que la gestion du consommable, elle comprend :

* le service de la planification et des études techniques,

* le service de la définition des normes techniques, de l'adaptation technologique et de la gestion des acquisitions.

3- Direction du traitement et de l'exploitation des systèmes d'information et de communication, qui comporte :

A- la sous-direction du traitement et de l'exploitation :

Elle est chargée de l'exploitation et de la maintenance des applications informatiques et des logiciels de base pour le traitement des informations et de la communication, du commandement des ordinateurs centraux et de la sécurité des programmes et des données des applications ainsi que des données des disques de l'ordinateur central, elle comprend :

* le service de l'exploitation des logiciels de base,

* le service de l'exploitation des applications informatiques,

* le service du commandement des équipements des ordinateurs centraux et de leur environnement.

B- la sous-direction des réseaux et de la maintenance :

Elle est chargée de l'installation et de la maintenance des réseaux, de leurs logiciels de base et de leurs applications ainsi que de la maintenance et de la réparation des équipements informatiques, elle comprend :

* le service des serveurs, des terminaux et des équipements de connexion,

* le service de la maintenance et de la réparation des équipements informatiques.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2333 du 4 octobre 2004, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Sousse et modifiant le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2636 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au gouvernorat de Sousse une nouvelle délégation portant le nom de la délégation de "Zaouiet - Ksibet - Thrayet".

Art. 2. - Le paragraphe 20 de l'article premier du décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996 susvisé est modifié, en ce qui concerne le gouvernorat de Sousse, comme suit :

20- Le gouvernorat de Sousse comprend 16 délégations à savoir :

Sousse ville, Zaouiet - Ksibet-Thrayet, Sousse Riadh, Sousse Jawhara, Sousse Sidi Abdelhamid, Hammam Sousse, Akouda, Kalâa Kebira, Sidi Bou Ali, Hergla, Enfidha, Bouficha, Kondar, Sidi El Hani, M'saken, Kalâa Seghira.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2334 du 30 septembre 2004.

Monsieur Jamel Abdennasser Matmati, architecte en chef, est déchargé des fonctions de sous-directeur de l'aménagement et des travaux à la direction des services techniques, de la propreté et de l'environnement à la commune de Raoued, à compter du 15 septembre 2004.

Par décret n° 2004-2335 du 4 octobre 2004.

Monsieur Mohamed Aoûn, architecte en chef, est déchargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de l'Ariana, à compter du 15 septembre 2004.

Décret n° 2004-2336 du 4 octobre 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, portant organisation de la magistrature, du conseil supérieur de la magistrature et le statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 85-814 du 7 juin 1985, portant attribution d'une indemnité de magistrature aux magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2455 du 13 décembre 1993,

Vu le décret n° 2002-2847 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des magistrats de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2003-2261 du 4 novembre 2003, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} octobre 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature au titre de l'année 2004 au profit des magistrats de l'ordre judiciaire, prévue par le décret n° 2002-2847 du 29 octobre 2002 susvisé, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1^{er} octobre 2004
- Magistrat du 3 ^{ème} grade	69
- Magistrat du 2 ^{ème} grade	57
- Magistrat du 1 ^{er} grade	49

Art. 2. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 30 septembre 2004, relatif à la composition du conseil scientifique de l'école nationale des prisons et de la rééducation.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret 88-787 du 14 avril 1988, portant création du corps d'agents de prisons temporaires et fixant leur statut particulier, tel que modifié et complété par le décret 2000-1018 du 11 mai 2000,

Vu le décret 98-670 du 16 mars 1998, relatif à l'organisation et aux missions du centre de recyclage et d'instruction des agents des prisons et de la rééducation du Borj-Touil,

Vu le décret n° 2003-291 du 4 février 2003, relatif à la modification de la dénomination d'un établissement public appartenant au ministère de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret n° 2003-292 du 4 février 2003, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale des prisons et de la rééducation.

Arrête :

Article premier. - Le conseil scientifique de l'école nationale des prisons et de la rééducation mentionné à l'article 11 du décret susvisé n° 2003-292 du 4 février 2003, est présidé par le directeur général des prisons et de la rééducation et se compose du :

Les membres permanents :

- directeur de l'école nationale des prisons et de la rééducation : secrétariat du conseil,

- directeur des unités pénitentiaires : membre,

- l'inspecteur des services des prisons et de la rééducation : membre,

- directeur des services communs des prisons et de la rééducation : membre,

- directeur des affaires pénales : membre,
- sous-directeur de la rééducation : membre,
- sous-directeur des personnels : membre,
- sous-directeur des études et de la formation à l'école : membre.

Les membres non permanents :

- sous-directeur des services communs à l'école : membre,
- chef de service pédagogique à l'école : membre,
- les cadres et les formateurs chargés de la formation à l'école : membres.

Le président du conseil peut convoquer toute personne dont la présence est jugée bénéfique pour l'examen d'un sujet inclus à l'ordre du jour des travaux du conseil.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2004.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2004-2337 du 4 octobre 2004.

Monsieur Noureddine Ben Romdhane, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une période d'un an, à compter du 1^{er} octobre 2004.

NOMINATION

Par décret n° 2004-2338 du 4 octobre 2004.

Monsieur Noureddine Ben Romdhane, magistrat de troisième grade, est désigné président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an, à compter du 1^{er} octobre 2004.

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 2004-2339 du 4 octobre 2004.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mohamed Moncef Mbazaâ, magistrat de troisième grade, auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis), à compter du 1^{er} octobre 2004.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2004-2340 du 4 octobre 2004, portant ratification de la convention de prêt conclue à Tunis le premier juillet 2004 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du quatrième programme national d'assainissement des quartiers populaires et d'assainissement rural.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-68 du 2 août 2004, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le premier juillet 2004 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du quatrième programme national d'assainissement des quartiers populaires et d'assainissement rural,

Vu la convention de prêt conclue à Tunis le premier juillet 2004 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du quatrième programme national d'assainissement des quartiers populaires et d'assainissement rural.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de prêt conclue à Tunis le premier juillet 2004, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement, relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de trente quatre millions (34.000.000) euros, pour la contribution au financement du quatrième programme national d'assainissement des quartiers populaires et d'assainissement rural.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2341 du 4 octobre 2004.

Monsieur Abdelkarim Misbah, conseiller des services publics, est nommé directeur général de l'office de développement du Centre-Ouest, à compter du 30 août 2004.

Par décret n° 2004-2342 du 4 octobre 2004.

Monsieur Abdelhamid Triki, économiste en chef, est nommé directeur général de l'institut d'économie quantitative Ali Bach Hamba, à compter du 14 août 2004.

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2343 du 4 octobre 2004.

Monsieur Dhaou Maiz est nommé président-directeur général de la société des courses, et ce, à compter du 23 août 2004.

Par décret n° 2004-2344 du 30 septembre 2004.

Monsieur Lotfi Ben Saïd, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2004-2345 du 30 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Cherif Fourti, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 30 septembre 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oglet Ahmed de la délégation de Mejel Bel Abbas, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses article 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2937 du 4 novembre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Oglet Ahmed,

Vu l'arrêté du 29 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oglet Ahmed,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 7 janvier 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oglet Ahmed de la délégation de Mejel Bel Abbas, au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 30 septembre 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Harrath 3 de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses article 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2934 du 4 novembre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Harrath 3,

Vu l'arrêté du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Harrath 3,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernement de Kasserine le 7 janvier 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Harrath 3 de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernement de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 30 septembre 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bouanz de la délégation de Hidra, au gouvernement de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses article 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2935 du 4 novembre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Bouanz,

Vu l'arrêté du 29 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Bouanz,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernement de Kasserine le 7 janvier 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bouanz de la délégation de Hidra, au gouvernement de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 30 septembre 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Oued Essid de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernement de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses article 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2936 du 4 novembre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Essid,

Vu l'arrêté du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Oued Essid,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 7 janvier 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Oued Essid de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2346 du 4 octobre 2004.

Monsieur Khélil Lajimi, ingénieur en chef au ministère de l'industrie et de l'énergie, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 2004-2347 du 4 octobre 2004.

Monsieur Zakaria Hmad, ingénieur en chef au ministère de l'industrie et de l'énergie, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2004-2348 du 4 octobre 2004.

Il est accordé à Monsieur Lotfi Fareh, ingénieur à la société tunisienne des industries de pneumatiques, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2004-2349 du 4 octobre 2004.

Il est accordé à Monsieur Tahar Allaoui, ingénieur en chef au centre national de l'informatique, un congé d'un an renouvelable une seule fois, pour la création d'entreprise.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2350 du 30 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Dahmani Fathallah, biologiste, est nommé en qualité de biologiste principal au ministère de la santé publique (institut Pasteur de Tunis), à compter du 8 mai 2004.

Par décret n° 2004-2351 du 30 septembre 2004.

Monsieur Chokri Bahloul, biologiste adjoint, est nommé en qualité de biologiste au ministère de la santé publique (institut Pasteur de Tunis), à compter du 8 mai 2004.

Par décret n° 2004-2352 du 30 septembre 2004.

Monsieur Dhafer Laouini, est nommé dans le grade de biologiste au ministère de la santé publique (institut Pasteur de Tunis), à compter du 8 mai 2004.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2004-2353 du 4 octobre 2004.

Il est octroyé à Monsieur Kamel Brahem, ingénieur général à la caisse nationale de sécurité sociale, un congé pour la création d'une entreprise, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2354 du 30 septembre 2004.

Les conseillers en information et orientation scolaire et universitaire dont les noms suivent sont nommés dans le grade de conseiller principal en information et orientation scolaire et universitaire :

- Radhia Ouezzani épouse Belhaj Zekri,
- Ahmed Ouerchefani,
- Salsabil Drira épouse Besbes,
- Houcine Ouerghi,
- Mezri Fathallah,
- Fatma Sdiri épouse Medyouni,
- Moncef Selmi,
- Khaled Dridi,
- Souad Jallouli épouse Labchak,
- Mejid Chaâbène.

NOMINATION

Par décret n° 2004-2355 du 2 octobre 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Madame Mongia Chihi épouse Bouchahoua, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargée des fonctions de directeur des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Nord.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2356 du 4 octobre 2004.

Monsieur Abdeljelil Dachraoui, assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2004.

avis et communications

MINISTERE DU COMMERCE

Avis fixant les produits soumis à la surveillance préalable à l'importation

Le Ministre du commerce,

En application des dispositions de l'arrêté du Ministre du commerce du 12 août 2004, relatif à la fixation des procédures de la surveillance préalable à l'importation notamment l'article 6,

Vu l'évolution relative et absolue enregistrée au niveau des importations des produits de quincaillerie, du papier et de certains véhicules automobiles, et dans le cadre du suivi de l'évolution de ces importations et de leurs impacts sur la production nationale ;

A décidé de soumettre les produits repris au tableau ci-dessous à la surveillance préalable à l'importation à partir de la publication de cet avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La fiche d'information à remplir est disponible à la Direction Générale du Commerce Extérieur (1, Rue d'Irak, Immeuble OCT 1002 Tunis).

Liste des produits soumis à la surveillance préalable à l'importation

NGP	Libellé
EX 83021090 EX 83024290 83024100	Charnières et paumelles autres qu'invisibles Poignées, tirettes, entrées de clés, boutons pour meubles Autres garnitures, ferrures et articles similaires, en métaux communs pour bâtiments
83013000 83014011 83014019	Serrures des types utilisés pour meubles en métaux communs Serrures à cylindres, des types utilisés pour portes de bâtiments Autres serrures des types utilisés pour portes de bâtiments
84818011 84818069 84818081 84818099	Mélangeurs et mitigeurs Robinets et autres vannes à passage direct en autres matières Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique Robinets de gaz
480252 480260 482359 48239014	Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition fibreuse sont constitués par de telles fibres, d'un poids au mètre carré de 40g ou plus mais n'excédant pas 150g Autres papiers et cartons dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphique Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques
870120 8702 8704	Tracteurs routiers pour semi-remorques Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 AOUT 2004**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 248 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	29 065 591
Avoirs en devises	4 575 032 376
Comptes de coopération économique	330 385 404
Compte courant postal	4 999 731
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	567 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	18 391 849
Effets à l'encaissement	31 185 526
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 426 779
Immobilisations	20 363 705
Débiteurs divers	22 212 718
Comptes d'ordre et à régulariser	76 347 439
	6 745 639 971
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 198 688 056
Comptes courants des banques et des établis. financiers	167 086 270
Comptes du Gouvernement	1 384 527 474
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 424 885
Autres engagements à vue et à terme	1 110 102 321
Déposants d'effets à l'encaissement	33 203 250
Comptes de coopération économique	352 989 526
Réserves	76 442 094
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	89 301 895
Comptes d'ordre et à régulariser	263 874 200
	6 745 639 971

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 AOUT 2004**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 248 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	29 246 949
Avoirs en devises	4 632 188 637
Comptes de coopération économique	330 633 422
Compte courant postal	4 999 731
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	249 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Effets à l'encaissement	29 166 293
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 422 266
Immobilisations	20 436 016
Débiteurs divers	22 045 517
Comptes d'ordre et à régulariser	76 086 347
	6 464 454 031
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 221 590 875
Comptes courants des banques et des établis. financiers	125 456 123
Comptes du Gouvernement	1 115 178 507
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 820 631
Autres engagements à vue et à terme	1 114 668 922
Valeurs en cours de recouvrement	5 220 673
Déposants d'effets à l'encaissement	32 076 301
Comptes de coopération économique	353 257 904
Réserves	76 462 914
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	83 949 245
Comptes d'ordre et à régulariser	266 771 936
	6 464 454 031

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 SEPTEMBRE 2004**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 248 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	29 170 166
Avoirs en devises	4 696 369 773
Comptes de coopération économique	330 510 235
Compte courant postal	4 999 059
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	112 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	19 374 743
Effets à l'encaissement	39 631 937
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 422 266
Immobilisations	20 443 204
Débiteurs divers	22 264 287
Comptes d'ordre et à régulariser	80 015 797
	6 425 430 320
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 157 996 584
Comptes courants des banques et des établis. financiers	202 533 021
Comptes du Gouvernement	1 042 438 297
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 820 631
Autres engagements à vue et à terme	1 124 024 170
Déposants d'effets à l'encaissement	42 264 418
Comptes de coopération économique	353 134 716
Réserves	76 463 147
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	83 330 426
Comptes d'ordre et à régulariser	273 424 910
	6 425 430 320

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 SEPTEMBRE 2004

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 248 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	29 170 166
Avoirs en devises	4 675 757 825
Comptes de coopération économique	328 634 401
Compte courant postal	4 999 059
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	112 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	6 487 610
Effets à l'encaissement	30 210 265
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 422 266
Immobilisations	20 716 242
Débiteurs divers	22 289 300
Comptes d'ordre et à régulariser	83 183 455
	6 384 099 442
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 079 795 057
Comptes courants des banques et des établis. financiers	216 221 464
Comptes du Gouvernement	1 067 009 020
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 820 631
Autres engagements à vue et à terme	1 125 425 179
Déposants d'effets à l'encaissement	31 889 488
Comptes de coopération économique	351 258 883
Réserves	76 463 201
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	83 543 234
Comptes d'ordre et à régulariser	282 673 285
	6 384 099 442

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 9 octobre 2004"